

1500931-74.2019.8.26.0288

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Leonardo Breda

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... sentença transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas.

Assim, considerando os maus antecedentes do agente, como aquilo que existiu antes da prática do fato criminoso em tela, sua conduta social como o comportamento desenvolvido na comunidade em que vive, denotando seu modo de vida e, por fim, sua personalidade, que refletem uma pessoa desajustada e envolvida com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

1ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava-SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500931-74.2019.8.26.0288 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500931-74.2019.8.26.0288

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2326325/2019 - DEL.POL.ITUVERAVA, 5246888 - DEL.POL.ITUVERAVA, 403/19/924 -
DEL.POL.ITUVERAVA, 2326325 - DEL.POL.ITUVERAVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO VELOSO MACHADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Breda

Vistos.

FERNANDO VELOSO MACHADO, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2.º, inciso II, c/c. artigo 14, inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal.

Consta que no dia 08 de novembro de 2019, às 03h55, em frente ao "Bar do Beto Vaca", localizado na Avenida Antônio Rodrigues Santos, n.º 186, nesta cidade e comarca de Ituverava, FERNANDO, com manifesto animus necandi, por motivo fútil, tentou matar Juliana da Cruz Hireno e Péricles Gonçalves de Lima Júnior, não consumando os crimes por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Submetido a julgamento nesta data, para cada crime os Senhores Jurados responderam a uma série de quesitos.

1.^a SÉRIE – Tentativa de homicídio contra Juliana da Cruz Hireno

O Egrégio Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a materialidade e autoria do delito praticado contra a vítima Juliana da Cruz Hireno.

Todavia, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, negou a ocorrência da tentativa de homicídio.

Assim, de acordo com o veredicto dos Senhores Jurados, o acusado FERNANDO VELOSO MACHADO praticou delito diverso da imputação contida na pronúncia. Trata-se de desclassificação própria.

2.^a SÉRIE – Tentativa de homicídio contra Péricles Gonçalves de Lima Júnior

O Egrégio Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a materialidade e autoria do delito praticado contra a vítima Péricles Gonçalves de Lima Júnior.

Todavia, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, negou a ocorrência da tentativa de homicídio.

Assim, de acordo com o veredicto dos Senhores Jurados, o acusado FERNANDO VELOSO MACHADO praticou delito diverso da imputação contida na pronúncia. Trata-se de desclassificação própria.

Passo, pois, a decidir nos termos do artigo 492, § 1.º, do Código de Processo Penal.

Diante do conjunto probatório, ficou comprovado que o réu, efetivamente, efetuou disparos de arma de fogo em via pública, fato, inclusive, confessado. Além disso, um dos disparos atingiu a vítima Juliana da Cruz Hireno.

A materialidade está demonstrada pelos Laudos Periciais de fls. 111-115 e fls. 344-346, bem como relatório médico de fls. 232-233.

O laudo de fls. 111-115 demonstra que o veículo conduzido por Péricles Gonçalves Lima Júnior, um Fiat/Palio placas BMQ-4839, foi atingido por 05 (cinco) projéteis de disparo de arma de fogo, quando na via pública.

Ainda, o laudo de fls. 344-346, atestou que a vítima Juliana da Cruz Hireno sofreu ferimento causado por projétil disparado por arma de fogo, resultando lesão corporal de natureza leve.

De igual modo, é patente a autoria delitiva, sobretudo em razão do depoimento do acusado, relatos das vítimas e testemunhas. Não bastasse, verificam-se as oitivas colhidas em plenário.

Assim, demonstrada a materialidade e autoria, caracterizado está o delito tipificado no artigo 15, da Lei n.º 10.826/2003, uma vez que restou comprovado que o réu efetuou disparos de arma de fogo em via pública e adjacências de lugar habitado. Ainda, também é evidente a prática do delito tipificado no artigo 129, caput, do Código Penal, uma vez que restou comprovado que o réu praticou lesão corporal de natureza leve contra a vítima Juliana da Cruz Hireno.

Com esses fundamentos, passo a individualizar a pena.

Crime de disparo de arma de fogo

Na análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que o acusado agiu com dolo normal ao delito, que não extrapolou sua natural gravidade. Entretanto, destacam-se os péssimos antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu, que faz da prática delitiva fato corriqueiro.

A FA de fls. 512-519, bem como as certidões de fls. 520-522, informam que o acusado já foi condenado, por sentença transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas.

Assim, considerando os maus antecedentes do agente, como aquilo que existiu antes da prática do fato criminoso em tela, sua conduta social como o comportamento desenvolvido na comunidade em que vive, denotando seu modo de vida e, por fim, sua personalidade, que refletem uma pessoa desajustada e envolvida com a criminalidade, deve a pena mínima ser exasperada em 1/6 (um sexto), de forma que fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há agravantes a considerar. Por outro lado, agora em plenário, o acusado confessou o delito, o que importa na atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Assim, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois a reprimenda, nesta fase, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para o crime previsto no artigo 15, da Lei n.º 10.826/2003.

Crime de lesão corporal leve

Na análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que o acusado agiu com dolo normal ao delito, que não extrapolou sua natural gravidade. Entretanto, destacam-se os péssimos antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu, que faz da prática delitiva fato corriqueiro.

A FA de fls. 512-519, bem como as certidões de fls. 520-522, informam que o acusado já foi condenado, por sentença transitada em julgado, pelo crime de tráfico de drogas.

Assim, considerando os maus antecedentes do agente, como aquilo que existiu antes da prática do fato criminoso em tela, sua conduta social como o comportamento desenvolvido na comunidade em que vive, denotando seu modo de vida e, por fim, sua personalidade, que refletem uma pessoa desajustada e envolvida com a criminalidade, deve a pena mínima ser exasperada em 1/6 (um sexto), de forma que fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Não há agravantes a considerar. Por outro lado, agora em plenário, o acusado confessou o delito, o que importa na atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Assim, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 03 (três) meses de detenção, pois a reprimenda, nesta fase, não pode ser reduzida aquém do mínimo legal.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena em 03 (três) meses de detenção, para o crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal.

Considerando que o agente, mediante uma só ação, praticou 02 (dois) crimes distintos, presente o concurso formal de delitos. Conduto, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, aplico cumulativamente as penas, por se apresentar menos gravosa ao réu, fixando, em definitivo, a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa

Por força da pena aplicada e dos maus antecedentes destacados, regime inicial deveria ser o SEMIABERTO, em face do disposto no artigo 33, § 2.º, alínea "b", do Código Penal. Entretanto, considerando que o réu está preso há mais de 02 (dois) anos, tendo, portanto, cumprido mais de 2/3 da pena, sem a notícia da prática de qualquer outro crime, excepcionalmente, considerando o caso vertente e atento ao preceituado no artigo 42, do Código Penal e artigo 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, fixo o regime aberto para cumprimento da pena.

Isso posto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FERNANDO VELOSO MACHADO, qualificado nos autos, por infração ao artigo 15, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como por infração ao artigo 129, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção. Considerando que o agente, mediante uma só ação, praticou 02 (dois) crimes distintos, nos termos do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, aplico cumulativamente as penas, fixando, em definitivo, a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.

Em razão da pena cominada e do prazo em que se encontra preso, o réu poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade, sem prejuízo de oportuna detração. Expeça-se imediato alvará de soltura.

Após certificado o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e expeça-se mandado de prisão, regime aberto.

Decisão publicada hoje, neste Plenário do Tribunal do Júri desta cidade, às 12h00, saindo os presentes dela intimados. Registre-se e comunique-se. Ituverava, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA